

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 769/2532

พนักงานอัย

การ ประจำ

ศาลแขวง

นาย สมนึก ทรัพย์วรร

ณา กับ

พวก.

จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป็อก ที่บ้านจำนวน๒ วง โดย แต่ละวงมีผู้เข้าร่วมเล่นหลายคน การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แต่โจทก์ได้ ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็น ๒ คดีตาม จำนวนวงการเล่นในข้อหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป็อกเมื่อคดีสำนวนหนึ่งศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษจำเลยที่ ๑ ไปแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ อีกคดีหนึ่งย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙(๔).

จำเลยที่ ๑ เป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป็อก ที่บ้านจำนวน๒ วง โดย แต่ละวงมีผู้เข้าร่วมเล่นหลายคน การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นความผิดกรรมเดียว แต่โจทก์ได้ ฟ้องจำเลยที่ ๑ เป็น ๒ คดีตาม จำนวนวงการเล่นในข้อหาว่าเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันป็อกเมื่อคดีสำนวนหนึ่งศาลมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดลงโทษจำเลยที่ ๑ ไปแล้วสิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๑ อีกคดีหนึ่งย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๓๙(๔).

(สุวรรณ ตระการพันธุ์-ศักดิ์ สมองชาติ-ภูเกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ